设备采购合同草案

本合同草案为豆包企业版制造业演示用虚构素材，不对应任何真实交易、真实客户或真实法律文件。适合演示合同/资料预审、风险条款识别和修改建议整理。

合同背景

甲方拟采购乙方提供的“焊装视觉检测设备及配套软件”，用于星河智造一厂焊装二线质量检测。合同由业务同事初拟，尚未经过法务、信息安全、采购和质量部门正式审查。

关键条款摘录

条款	草案内容	业务备注
交付范围	乙方向甲方交付 2 套视觉检测设备、1 套缺陷识别软件及现场调试服务，具体配置以后续技术协议为准。	技术协议尚未附件化。
交付期限	乙方应在合同生效后 45 日内完成设备到厂，并在到厂后 10 日内完成安装调试。	未约定延期违约责任。
验收标准	设备经甲方试运行后视为验收通过。缺陷识别准确率以双方现场确认为准。	验收口径不够明确。
付款节点	合同签订后支付 60%，设备到厂后支付 30%，验收完成后支付 10%。	预付款比例较高。
知识产权	乙方软件及算法归乙方所有，甲方在合同期内享有使用权。双方另行协商二次开发成果归属。	二次开发成果没有明确归属。
数据使用	乙方可使用甲方现场采集的缺陷图片和设备运行数据优化算法。	未限定数据范围、脱敏方式和保存期限。
保密条款	双方对合作中获悉的商业秘密承担保密义务，保密期限为 2 年。	是否覆盖客户图纸、工艺参数和图像数据需确认。
质量保证	设备质保期为验收后 12 个月。质保期内乙方负责免费维修。	未约定响应时限、停机损失和备件保障。
责任限制	任一方违约赔偿上限不超过合同总金额的 10%。	对数据泄露、知识产权侵权是否适用同一上限需确认。

争议解决	双方协商不成的，提交乙方所在地仲裁机构仲裁。	管辖地对甲方不利。

业务同事关注点

- 希望识别合同中可能影响交付、验收、数据安全、知识产权和售后保障的风险。
- 希望输出一版“法务预审问题清单”，方便发给法务和采购确认。
- 希望修改建议区分“必须改”“建议改”“需业务确认”。

使用边界

- 模型输出只能作为资料预审辅助，不构成法律意见。
- 无法根据草案确认的事实，需标注“需法务/业务确认”。
- 涉及法律适用、争议解决、责任限制和数据合规的结论，必须建议法务复核。